EN LO PRINCIPAL: Se hace parte, da cuenta de pago del saldo de precio y solicita se ordene extender escritura pública de adjudicación en remate. **PRIMER OTROSÍ:** Solicita retención de fondos. **SEGUNDO OTROSÍ:** Solicita certificación de deuda de pensión de alimentos del ejecutado y, en su caso, retención y pago. **TERCER OTROSÍ:** Acompaña documentos. **CUARTO OTROSÍ:** Patrocinio y poder.

S.J.L. CIVIL DE SANTIAGO (23°)

JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ MEDINA, empresario, cédula nacional de identidad N° 6.397.690-3, en representación, según consta en el documento que se acompaña en el tercer otrosí, de**INMOBILIARIA E INVERSIONES JUAN MARTÍNEZ MEDINA E.I.R.L.**, RUT 76.060.169-1, ambos domiciliados en San Pablo N° 5202, comuna de Lo Prado, Región Metropolitana, en autos caratulados **"BANCO DEL ESTADO DE CHILE con HORMAZÁBAL"**, **Rol C-13456-2024**, a US. respetuosamente digo:

Que por este acto vengo en hacerme parte en esta causa en representación de la adjudicataria del inmueble subastado en autos, y en dar cuenta del pago íntegro del precio de la subasta, solicitando a US. que, en mérito de ello, ordene extender la escritura pública de adjudicación en remate a nombre de mi representada.

Con fecha 8 de octubre de 2026 se llevó a efecto, por vía remota, el remate del inmueble ubicado en calle Portales N° 2831, que corresponde al sitio N° 52 de la manzana L de la Población "Los Portales de Maipú", Segunda Etapa, comuna de Maipú, Región Metropolitana, inscrito a fojas 21565 N° 32331 del Registro de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Según consta en el acta de remate suscrita con esa misma fecha, el Tribunal adjudicó el inmueble a don Juan Francisco Martínez Medina, quien adquirió y aceptó para mi representada, en la suma de $51.000.000.-, imputándose a ella la cantidad de $3.000.000.- rendida como garantía mediante vale vista del Banco Santander.

En consecuencia, el saldo de precio de la subasta ascendía a $48.000.000.-. Con fecha 9 de octubre de 2026, mi representada enteró dicho saldo en la Secretaría del Tribunal mediante vale vista nominativo del Banco Santander N° 0131037, por la suma de $48.000.000.-, tomado a nombre del 23° Juzgado Civil de Santiago, cuya recepción

consta en el recibo estampado por la Secretaría de este Tribunal en esa misma fecha. Con ello, el precio de la subasta se encuentra íntegramente pagado.

Habiéndose pagado la totalidad del precio, procede que US. ordene extender la escritura pública definitiva de compraventa en remate a nombre de mi representada, conforme a lo dispuesto en los artículos 495 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y en las bases de remate que rigen la subasta.

POR TANTO,

A US. PIDO: Tenerme por parte en representación de la adjudicataria Inmobiliaria e Inversiones Juan Martínez Medina E.I.R.L., tener presente que se ha pagado íntegramente el saldo de precio de la subasta y, en mérito de ello, ordenar que se extienda la escritura pública de adjudicación en remate del inmueble subastado en autos a nombre de mi representada, conforme a lo dispuesto en las bases de remate.

PRIMER OTROSÍ: Solicito a US. ordenar la retención de los fondos producto de la subasta, consignados en la cuenta corriente del Tribunal, disponiendo que, sin perjuicio de lo que se solicita en el segundo otrosí, no se giren a favor del ejecutante ni de terceros mientras el inmueble subastado no se encuentre inscrito a nombre de mi representada en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Fundo esta solicitud en que, conforme al artículo 686 del Código Civil, la tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el Registro del Conservador. Mientras esa inscripción no se practique, mi representada, no obstante haber pagado la totalidad del precio, no ha adquirido el dominio del inmueble que se le adjudicó.

Entre el pago del precio y la inscripción median trámites que pueden verse retardados u obstaculizados por causas ajenas a mi representada, como reparos del Conservador al título, embargos o prohibiciones decretados en otras causas que afecten al inmueble, o incidencias que comprometan la eficacia de la subasta. Si los fondos se giran antes de que la inscripción se practique y la adjudicación no llega a perfeccionarse, mi

representada quedaría sin el inmueble y sin el precio, obligada a perseguir su restitución contra quien lo hubiere percibido, con evidente perjuicio.

La retención solicitada, en cambio, no irroga perjuicio alguno al ejecutante, pues no altera su derecho a ser pagado con el producto del remate, sino que únicamente difiere el giro de los fondos hasta que concluya un trámite acotado en el tiempo y propio de la ejecución, resguardando así a todas las partes y al propio proceso.

Ruego a US. acceder a lo solicitado.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US. que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 14.908, consulte el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y certifique si el ejecutado de autos figura inscrito en él en calidad de deudor de alimentos y, de ser así, ordene de inmediato la retención y el pago de la deuda que registre, con cargo al precio de la subasta consignado en autos.

El artículo 31, inciso final, de la Ley N° 14.908 dispone que, tratándose de la venta en pública subasta, no tiene aplicación el mecanismo de retención notarial que ese artículo regula, siendo aplicable, en cambio, lo dispuesto en el artículo 29 del mismo cuerpo legal. Este último ordena a los tribunales que, en la tramitación de los procedimientos de ejecución y antes de realizar el pago del dinero producido por la realización de bienes, consulten el Registro, y que, si el ejecutado aparece inscrito en calidad de deudor de alimentos, consideren al alimentario como acreedor preferente en los términos del N° 5 del artículo 2472 del Código Civil, practicando la retención correspondiente y pagando mediante el depósito de los fondos en la cuenta bancaria inscrita en el Registro.

Encontrándose el precio de la subasta íntegramente consignado en autos, según se expuso en lo principal, la consulta, la retención y el pago que ordena la ley pueden practicarse desde ya, con el mérito de esta presentación. La certificación solicitada permitirá, además, que la escritura pública de adjudicación se cierre sin dilaciones, pues acreditará ante el Notario que el ejecutado no registra deuda de alimentos o, en su caso, que esta ha quedado cubierta con la retención practicada.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto y con lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley N° 14.908 y 2472 N° 5 del Código Civil,

A US. PIDO: Se sirva ordenar:

- a) Que se consulte el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y se certifique en autos si el ejecutado figura inscrito en él en calidad de deudor de alimentos;
- b) Que, de registrar el ejecutado deuda de alimentos, se practique de inmediato la retención de la suma adeudada, con cargo al precio de la subasta consignado en autos, en el monto que corresponda según la liquidación actualizada a la fecha del giro efectivo;
- c) Que la suma retenida se pague al alimentario mediante depósito en la cuenta bancaria inscrita en el Registro; y
- d) Que, practicadas la retención y el pago, se certifique o resuelva que la deuda de pensión de alimentos del ejecutado se encuentra cubierta, o bien, en su caso, que el ejecutado no registra tal deuda, a fin de que dicho certificado o resolución pueda presentarse ante el Notario para el cierre de la escritura pública de adjudicación.

TERCER OTROSÍ: Solicito a US. tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos:

- 1.- Copia de la escritura pública de constitución de Inmobiliaria e Inversiones Juan Martínez Medina E.I.R.L., de fecha 14 de abril de 2009, otorgada en la Notaría de don Sergio Henríquez Silva, repertorio N° 2139, emitida por el Archivo Judicial de Santiago, en la que consta la personería de don Juan Francisco Martínez Medina para actuar en representación de Inmobiliaria e Inversiones Juan Martínez Medina E.I.R.L.
- 2.- Copia del vale vista nominativo del Banco Santander N° 0131037, de fecha 9 de octubre de 2026, por la suma de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos), tomado a nombre del 23° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente al

saldo de precio de la subasta, con el recibo de su entrega estampado por la Secretaría del Tribunal en esa misma fecha.

CUARTO OTROSÍ: Solicito a US. tener presente que, en este acto, vengo en conferir patrocinio y poder en esta causa al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don **PAUL NUMHAUSER BUSTAMANTE**, de mi mismo domicilio, quien firma en señal de aceptación, señalando como correo electrónico para las resoluciones que deban notificarse por el estado diario el siguiente: paulnumhauserb@gmail.com.